

1502802-45.2017.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ANA AMELIA TAVARES BARREIROS

Justiça Gratuita

VISTOS.

ANA AMÉLIA TAVARES BARREIROS foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Diz a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de agosto de 2.017, por volta de 23hs15min, na av. dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

5ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Salas 413/421 - Centro

CEP: 11013-910 - Santos - SP

Telefone: 3346-5852/5768 - E-mail: santos5cr@tjsp.jus.br

1502802-45.2017.8.26.0536 - lauda

CONCLUSÃO

Em 04 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos, Dr. WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO. Eu, _____, (Andreia S. C. Marcelino), Escrivã Judicial I, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1502802-45.2017.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ANA AMELIA TAVARES BARREIROS

Justiça Gratuita

VISTOS.

ANA AMÉLIA TAVARES BARREIROS foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Diz a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de agosto de 2.017, por volta de 23hs15min, na av. dos Bancários, altura do numeral 61, esquina com a rua André Vidal de Negreiros, Ponta da Praia, nesta Comarca, ANA AMÉLIA TAVARES BARREIROS, qualificada às fls. 13 e 36/38, trazia consigo drogas para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram a denunciada conduzindo sua bicicleta em alta velocidade, motivo que ensejou sua abordagem. Efetuada busca pessoal, os agentes da lei encontraram 08 (oito) porções de maconha, com peso aproximado de 35 gramas, que estavam no bolso do casaco de ANA AMÉLIA, além de R\$ 110,00 reais em espécie (fls. 64, depositado judicialmente).

Indagada a respeito, a denunciada alegou que iria a uma festa e dividiria a droga com amigos em um quiosque entre os canais 04 e 05. Destaco que os policiais verificaram no visor da tela do aparelho celular da increpada conversas relacionadas ao comércio de drogas, inclusive atinente ao local onde disse que iria.

Vê-se assim que as circunstâncias narradas, notadamente a quantidade de drogas encontradas, a forma de acondicionamento, o dinheiro encontrado (advindo da traficância) e as conversas visualizadas estão a revelar, com a necessária segurança, que as drogas se destinavam a entrega e consumo de terceiros, fato este, inclusive, confirmado pela própria denunciada (Auto de exibição e apreensão de fls. 10/11; Auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 09 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 58/59).

Após defesa inicial, a denúncia foi recebida.

Foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação.

A ré foi interrogada.

O Dr. Promotor de Justiça postulou a condenação, entendendo comprovados os fatos articulados na denúncia.

A Dr. Defensora Pública bateu-se pela absolvição por insuficiência de provas, após censurar gravemente o conjunto probatório. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação da imputação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 ou para o artigo 33, § 3º, do mesmo diploma, prestigiando a versão da acusada. Requereu ainda que fosse concedido à ré o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que eventual pena fosse fixada no mínimo e viesse acompanhada dos favores legais e que o regime fosse brando.

Antevendo a possibilidade de reclassificar a conduta no artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06, o juízo devolveu os autos ao Ministério Público para o aditamento, na forma do art. 384, CPP. Contudo, o Dr. Promotor de Justiça e a DD. Procuradoria Geral da Justiça insistiram na capitulação inicial.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Malgrado a dedicação do Ministério Público, a prova não autoriza a condenação da ré por tráfico de drogas.

Não há dúvida de que a acusada trazia a droga consigo. Ela mesma o admitiu. Disse a ré que, na época dos fatos, ela e a companheira Talita costumeiramente ingeriam grandes quantidades de tóxico. Naquela data, elas e amigos, todos usuários inveterados de maconha, organizaram uma festa. Cada um deles deu um pouco de dinheiro para que a erva fosse comprada. Tocou à acusada fazer a compra. Ela adquiriu o tóxico em local onde já o comprara anteriormente. Pagou R\$140,00 pelo entorpecente.

Ela ia ao encontro da companheira e dos amigos quando foi abordada por policiais militares. Eles arrecadaram o tóxico e o celular dela. Admitiu a ré, que no aparelho havia troca de mensagens a respeito de drogas. Todavia, ela alegou que as conversas haviam sido travadas entre os amigos que combinavam a aquisição do tóxico para o consumo compartilhado. Ela negou que, alguma vez, houvesse comprado e vendido drogas com o fim de lucro.

A prova não autoriza o descarte da versão da ré.

Rudney Carvalho e Thiago Gonzaga, policiais militares responsáveis pela detenção da ré, em testemunhos harmônicos e complementares, relataram que, na data dos fatos, durante serviço de patrulhamento, estranharam o comportamento da acusada que pedalava uma bicicleta em via pública. Ao notar a presença da viatura, ela “deu uma esticada”, ou seja, pedalou com mais rapidez, aparentemente para evitar uma abordagem.

Eles a interceptaram. Constataram que ela trazia o tóxico acima descrito. Ela também portava um telefone celular. Eles lhe solicitaram que desbloqueasse a tela do aparelho. Assim que foi feito o desbloqueio, surgiram mensagens que pareciam ter relação com a compra e venda de drogas. No calor dos fatos, a ré disse que a droga era destinada ao consumo compartilhado com alguns amigos.

Portanto, desde o momento da prisão, a acusada afirma que a droga se destinava ao consumo compartilhado com pessoas de suas relações, todas usuárias da erva. As mensagens vistas pelos policiais militares não puderam ser recuperadas pela perícia (fl. 84/87). Portanto, não é possível saber se elas efetivamente se referiam à venda da maconha ou aos acertos do grupo que se reuniu para compra e uso compartilhado.

A quantidade de droga não é incompatível com a versão da ré.

Ela justificou a posse do dinheiro. A união daquelas pessoas poderia reunir o dinheiro suficiente para a compra do tóxico apreendido.

A embalagem da erva em oito porções não é indicativo de venda a varejo.

Por conseguinte, entendo que seria caso de se desclassificar a imputação para o artigo, 33, § 3º da Lei nº 11343/06. No entanto, a nova capitulação não pode ser conhecida, dada a insistência do Ministério Público na tipificação inicial.

Por conseguinte, somente resta absolver a acusada.

Posto isso, em nome do Povo e da República do Brasil, julgo improcedente a acusação contra ANA AMÉLIA TAVARES BARREIROS, RG 48.958.060, nascida em 25.1.1993, e a absolvo da imputação de estar incurso nas sanções do artigo 33, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À destruição da droga.

Cumpra-se o art. 123, CPP, em relação aos bens apreendidos.

P.I.C.

Santos, 7 de outubro de 2022.

Walter Luiz Esteves de Azevedo
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA